

# FIKTÍV B2B SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

*fizetési feltételekkel és adatvédelmi minimumkövetelményekkel*

**Oktatási célú minta - nem minősül jogi tanácsadásnak**

amely létrejött egyrészről

CloudMentor Services Kft.

székhely: 1111 Budapest, Példa utca 1.

cégjegyzékszám: 01-09-999999

adószám: 12345678-2-42

képviseli: Minta Márton ügyvezető

a továbbiakban: Szolgáltató,

másrészről

PartnerTech GmbH

székhely: Musterstraße 10, 10115 Berlin, Németország

cégjegyzékszám: HRB 000000

adószám: DE123456789

képviseli: Anna Beispiel ügyvezető

a továbbiakban: Megrendelő,

együttesen: Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

## 1. A szerződés tárgya

1.1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő részére B2B jellegű informatikai, DevOps, cloud engineering és üzemeltetéstámogatási szolgáltatásokat nyújt.

1.2. A szolgáltatás különösen az alábbi tevékenységekre terjedhet ki: cloud infrastruktúra tervezése és támogatása; Kubernetes környezetek üzemeltetési támogatása; CI/CD pipeline-ok kialakítása és karbantartása; Infrastructure as Code megoldások készítése; monitoring, logging és alerting rendszerek támogatása; incidenskezelési és hibakeresési támogatás; dokumentáció és technikai javaslatok készítése.

1.3. A konkrét szolgáltatási kör, határidők, felelősök, átadandó anyagok és díjak külön megrendelői dokumentumban, statement of work-ben vagy mellékletben kerülhetnek meghatározásra.

## 2. Szerződéses érték

2.1. Felek a jelen szerződés éves keretértékét 120 000 EUR, azaz százhuszezer euró összegben határozzák meg.

2.2. Felek rögzítik, hogy mivel a jelen szerződés éves értéke meghaladja a 100 000 EUR összeget, a Megrendelő köteles legalább 30% előleget fizetni.

2.3. Az előleg összege: 36 000 EUR.

2.4. A Szolgáltató a szolgáltatás megkezdését jogosult az előleg beérkezéséhez kötni.

## 3. Számlázás és fizetési feltételek

3.1. A Szolgáltató jogosult a szerződés szerinti díjakról számlát kiállítani: előleg esetén a szerződés aláírását követően; havi szolgáltatási díjak esetén havonta utólag; projektalapú

teljesítés esetén a teljesítési mérföldkövek elfogadását követően; egyedi szolgáltatás esetén az adott megrendelés szerint.

3.2. A Megrendelő a Szolgáltató által kiállított számlát legfeljebb 30 naptári napos fizetési határidővel köteles kiegyenlíteni.

3.3. Felek rögzítik, hogy 30 naptári napnál hosszabb fizetési határidő kizárólag kivételes esetben, írásban engedélyezhető.

3.4. 60 napnál hosszabb fizetési határidő kizárólag a Szolgáltató pénzügyi igazgatójának előzetes írásbeli jóváhagyásával alkalmazható.

3.5. A fizetés banki átutalással történik a Szolgáltató számláján feltüntetett bankszámlára.

3.6. A számla akkor minősül kiegyenlítettnek, amikor a teljes számlaösszeg a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül.

## 4. Új partnerre vonatkozó előrefizetési szabály

4.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő a Szolgáltatóval új szerződéses partnerként lép jogviszonyba.

4.2. Erre tekintettel a Szolgáltató üzleti és pénzügyi kockázatkezelési szabályai alapján az előrefizetés vagy részleges előrefizetés preferált fizetési modell.

4.3. A jelen szerződés alapján a Megrendelő a 2. pont szerinti előleget köteles megfizetni.

4.4. A Szolgáltató a szolgáltatás tényleges megkezdését, erőforrások allokálását, hozzáférések létrehozását és projektindítást az előleg beérkezéséhez kötheti.

## 5. Késedelmes fizetés

5.1. Amennyiben a Megrendelő bármely fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, fizetési késedelembe esik.

5.2. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a Megrendelő részére késedelmi kamatot felszámítani.

5.3. A késedelmi kamat mértéke: a mindenkorli jegybanki alapkamat + 8 százalékpont.

5.4. A késedelmi kamat a késedelem első napjától a teljes pénzügyi teljesítés napjáig számítható fel.

5.5. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását részben vagy egészben felfüggeszteni, ha a Megrendelő fizetési késedelme meghaladja a 15 naptári napot.

5.6. A felfüggesztés nem érinti a Megrendelő már esedékessé vált fizetési kötelezettségeit.

## 6. Teljesítés és együttműködés

6.1. A Szolgáltató a szolgáltatásokat szakmailag elvárható gondossággal, a Megrendelő üzleti és technikai környezetének figyelembevételével köteles nyújtani.

6.2. A Megrendelő köteles a teljesítéshez szükséges információkat, hozzáféréseket, technikai dokumentációkat és döntéseket megfelelő időben biztosítani.

6.3. A Megrendelő késedelme vagy hiányos adatszolgáltatása esetén a Szolgáltató teljesítési határideje megfelelően meghosszabbodik.

6.4. A Felek kötelesek egymással jóhiszeműen, együttműködve, üzleti partnerektől elvárható módon eljárni.

## 7. Adatkezelési rendelkezések

7.1. Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítése során személyes adatok kezelése történhet.

7.2. A kezelt személyes adatok köre különösen: kapcsolattartók neve; kapcsolattartók üzleti e-mail címe; kapcsolattartók üzleti telefonszáma; beosztás vagy szervezeti szerepkör; szerződéses és számlázási kapcsolattartáshoz szükséges adatok; technikai hozzáféréshez kapcsolódó felhasználói azonosítók; naplóadatok, hozzáférési események és incidenskezeléshez szükséges technikai metaadatok.

7.3. A személyes adatok kezelésének célja: a szerződés előkészítése, megkötése és teljesítése; üzleti kapcsolattartás; számlázás és pénzügyi adminisztráció; szolgáltatásnyújtás és technikai támogatás; incidenskezelés és biztonsági események kivizsgálása; jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme.

7.4. A személyes adatok kezelésének jogalapja: szerződés teljesítése, amennyiben az adatkezelés közvetlenül a szerződéses jogviszonyhoz kapcsolódik; jogi kötelezettség teljesítése, különösen számveteli, adózási és jogszabályi megőrzési kötelezettségek esetén; jogos érdek, különösen üzleti kapcsolattartás, IT-biztonság, incidenskezelés, követeléskezelés és jogi igényérvényesítés esetén.

7.5. Felek kötelesek a személyes adatokat kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben, célhoz kötötten, bizalmasan és biztonságosan kezelni.

## 8. Adatfeldolgozás

8.1. Amennyiben a Szolgáltató a Megrendelő nevében vagy utasításai szerint személyes adatokat kezel, a Szolgáltató adatfeldolgozónak minősül.

8.2. Adatfeldolgozói tevékenység esetén Felek külön adatfeldolgozói megállapodást kötnek, amely a jelen szerződés mellékletét képezi.

8.3. Az adatfeldolgozó köteles megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazni a személyes adatok védelme érdekében.

8.4. Az adatfeldolgozó köteles ISO 27001 tanúsítvánnyal vagy azzal ekvivalens információbiztonsági tanúsítvánnyal, auditált kontrollrendszerrel vagy dokumentált biztonsági megfelelőséggel rendelkezni.

8.5. Az adatfeldolgozó köteles a tanúsítvány vagy ekvivalens megfelelőség fennállását a másik Fél kérésére megfelelő dokumentummal igazolni.

8.6. Az adatfeldolgozó további al-adatfeldolgozót kizárólag akkor vehet igénybe, ha az legalább azonos szintű adatvédelmi és adatbiztonsági kötelezettségeket vállal.

## 9. Harmadik országba történő adattovábbítás

9.1. Személyes adatok Európai Unión kívüli, illetve harmadik országba történő továbbítása kizárólag megfelelő jogi garanciák mellett engedélyezett.

9.2. Megfelelő garanciának minősülhet különösen: az Európai Bizottság megfelelőségi határozata; standard contractual clauses, azaz SCC alkalmazása; kötelező erejű vállalati szabályok; egyéb, alkalmazandó adatvédelmi jog által elfogadott garancia.

9.3. Harmadik országba történő adattovábbítás esetén az adattovábbítást végző Fél köteles dokumentálni az adattovábbítás célját, jogalapját, címzettjét, időtartamát és az alkalmazott garanciákat.

9.4. Megfelelő garanciák hiányában személyes adat harmadik országba nem továbbítható.

## 10. Adatbiztonság

10.1. Felek kötelesek a személyes adatok védelme érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazni.

10.2. Ilyen intézkedések különösen: hozzáféréskezelés és jogosultság-felülvizsgálat; többfaktoros hitelesítés, ahol indokolt; titkosított adatátvitel; naplózás és monitorozás; biztonsági mentések kezelése; incidenskezelési folyamat; munkatársak biztonságtudatossági oktatása; sérülékenységek és biztonsági kockázatok kezelése.

10.3. Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy a személyes adatokhoz kizárólag olyan személyek férjenek hozzá, akiknek ez a szerződés teljesítéséhez szükséges.

10.4. Felek kötelesek az adatbiztonsági intézkedéseket rendszeresen felülvizsgálni és szükség esetén frissíteni.

## 11. Adatvédelmi incidens

11.1. Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan biztonsági esemény, amely személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

11.2. Az a Fél, amely adatvédelmi incidenst észlel, köteles a másik Felet indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az észleléstől számított 72 órán belül értesíteni.

11.3. Az értesítésnek tartalmaznia kell legalább: az incidens ismert vagy feltételezett jellegét; az érintett adatok körét; az érintettek hozzávetőleges kategóriáit és számát, ha ismert; az incidens várható következményeit; a megtett vagy tervezett intézkedéseket; a kapcsolattartó személy adatait.

11.4. Felek kötelesek az incidens kivizsgálásában és kezelésében együttműködni.

## 12. Adatmegőrzés és törlés

12.1. Felek a személyes adatokat legfeljebb a szerződés időtartama alatt, valamint a szerződés megszűnését követő 5 évig őrzik meg, kivéve, ha jogszabály ennél hosszabb vagy rövidebb megőrzési időt ír elő.

12.2. A megőrzési idő lejártát követően a személyes adatokat törölni, anonimizálni vagy olyan módon kell kezelni, hogy azok alapján az érintett többé ne legyen azonosítható.

12.3. A törlési kötelezettség nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyek megőrzése jogi igény érvényesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése, számviteli vagy adózási kötelezettség miatt szükséges.

12.4. A szerződés megszűnésekor Felek kötelesek egyeztetni a folyamatban lévő adatkezelésekről, a szükséges adattörlésekről, valamint a megőrzendő adatok köréről.

## 13. Titoktartás

13.1. Felek kötelesek bizalmasan kezelni minden olyan üzleti, pénzügyi, technikai, kereskedelmi, biztonsági és szervezeti információt, amely a szerződés teljesítése során jut tudomásukra.

13.2. Titoktartási kötelezettség alá tartoznak különösen: infrastruktúra- és architektúraadatok; hozzáférési információk; üzleti tervek; árazási információk; biztonsági eseményekkel kapcsolatos információk; ügyfél- és partneradatok; belső folyamatok és dokumentációk.

13.3. A titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követően is fennmarad.

13.4. Nem minősül titoktartási kötelezettség megszegésének, ha valamely Fél jogszabály, hatósági határozat vagy bírósági eljárás alapján köteles információt közölni.

## 14. Felelősség

14.1. Felek a szerződés teljesítése során az üzleti életben általában elvárható gondossággal kötelesek eljárni.

14.2. A Szolgáltató nem felel a Megrendelő késedelmes, hiányos vagy pontatlan adatszolgáltatásából eredő károkért.

14.3. A Megrendelő felel azért, hogy a Szolgáltató részére átadott adatok, hozzáférések és utasítások jogszerűek, pontosak és a teljesítéshez szükségesek legyenek.

14.4. Felek nem felelnek olyan közvetett károkért, elmaradt haszonért vagy üzleti lehetőség elvesztéséért, amely nem volt előre látható a szerződés megkötésekor, kivéve szándékos károkozás vagy súlyos gondatlanság esetén.

## 15. Szerződés időtartama és megszűnése

15.1. A jelen szerződés határozott időre, 2026. július 1. napjától 2027. június 30. napjáig jön létre.

15.2. Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.

15.3. Bármely Fél jogosult a szerződést írásban, 30 napos felmondási idővel megszüntetni.

15.4. Súlyos szerződésszegés esetén a másik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal megszüntetni.

15.5. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 30 napot meghaladó fizetési késedelem; lényeges adatvédelmi vagy adatbiztonsági kötelezettség megszegése; titoktartási kötelezettség súlyos megszegése; jogosulatlan adattovábbítás harmadik országba; a szolgáltatás teljesítésének indokolatlan megtagadása.

## 16. Kapcsolattartás

16.1. Felek a szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozataikat írásban, e-mailben vagy cégszerűen aláírt dokumentumban teszik meg.

16.2. A szerződéses kapcsolattartók: Szolgáltató részéről Minta Márton, [marton.minta@cloudmentor-example.hu](mailto:marton.minta@cloudmentor-example.hu); Megrendelő részéről Anna Beispiel, [anna.beispiel@partnertech-example.de](mailto:anna.beispiel@partnertech-example.de).

16.3. Felek kötelesek a kapcsolattartói adatok változásáról egymást haladéktalanul értesíteni.

## 17. Irányadó jog és viták rendezése

17.1. Jelen szerződésre a magyar jog irányadó.

17.2. Felek törekednek arra, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton rendezzék.

17.3. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, Felek a jogviták rendezésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok eljárását kötik ki.

## 18. Záró rendelkezések

18.1. A jelen szerződés kizárólag írásban módosítható.

18.2. A szerződés mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

18.3. Amennyiben a szerződés valamely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

18.4. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződést elolvasták, megértették, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

## Megfelelőségi összefoglaló

| Követelmény                                                           | Szerződéses megjelenés                                                   | Hivatkozott pont |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Legfeljebb 30 naptári napos fizetési határidő                         | A számla fizetési határideje legfeljebb 30 naptári nap.                  | 3.2              |
| 60 napnál hosszabb fizetési határidő pénzügyi igazgatói jóváhagyással | Kifejezetten előzetes írásbeli pénzügyi igazgatói jóváhagyáshoz kötve.   | 3.4              |
| Új partnernél előrefizetés preferált                                  | Új partner esetén előleghez köthető a projektindítás.                    | 4.1-4.4          |
| 100 000 EUR felett minimum 30% előleg                                 | 120 000 EUR éves értéknél 36 000 EUR előleg.                             | 2.1-2.3          |
| Késedelmi kamat: jegybanki alapkamat + 8 százalékpont                 | A késedelmi kamat mértéke külön pontban rögzítve.                        | 5.3              |
| Személyes adatok és jogalapok egyértelmű rögzítése                    | Adatkör, cél és jogalap részletesen szerepel.                            | 7.2-7.4          |
| Harmadik országos adattovábbítás csak garanciákkal                    | SCC, megfelelőségi határozat és egyéb garanciák felsorolva.              | 9.1-9.4          |
| ISO 27001 vagy ekvivalens követelmény                                 | Adatfeldolgozó részére tanúsítvány vagy ekvivalens megfelelőség előírva. | 8.4-8.5          |
| 72 órás incidensértesítés                                             | Észleléstől számított 72 órán belüli értesítés.                          | 11.2             |
| Adatmegőrzés: szerződés + 5 év                                        | A megőrzési idő szabályozva, jogszabályi kivétellel.                     | 12.1             |

## Mellékletek

1. számú melléklet: Szolgáltatási leírás

2. számú melléklet: Díjak és fizetési ütemezés

3. számú melléklet: Adatfeldolgozói megállapodás

4. számú melléklet: Információbiztonsági minimumkövetelmények

Kelt: Budapest, 2026. június 11.

---

CloudMentor Services Kft.  
Szolgáltató  
képviseli: Minta Márton ügyvezető

---

PartnerTech GmbH  
Megrendelő  
képviseli: Anna Beispiel ügyvezető